

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/4762

הצעת חוק הכנסת (תיקון – חובת התייצבות בפני ועדות הכנסת), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 5א. 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, אחרי סעיף 5 יבוא :

"חובת התייצבות 5א. (א) בסעיף זה –
בוועדה

"ועדה" – ועדה מוועדות הכנסת ;

"מידע" – מידע, מסמכים ודוחות המצויים בידי

הגוף שבו מכהן עובד ציבור והדרושים

לוועדה למילוי תפקידיה ;

"עובד ציבור" – מי שאינו שר, סגן שר או חבר

הכנסת, ומתקיים בו אחד מאלה –

(1) ממלא תפקיד על פי חוק בשירות

המדינה, ברשות מקומית, בתאגיד שהוקם

בחוק, אף אם אינו עובד ;

(2) דירקטור מטעם המדינה בחברה

ממשלתית או בחברת בת ממשלתית,

כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות,

התשל"ה–1975² ;

(3) נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק,

בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

² ס"ח התשל"ה, עמ' 770.

(ב) זומן עובד ציבור לוועדה על פי כל דין, יתייצב במועד ובמקום שקבעה הוועדה; זומן עובד ציבור כאמור ונתבקש להציג מידע או מסמך, יתייצב לפני הוועדה וימסור לה את כל המידע שברשותו על פעילות הגוף שבו הוא מכהן בקשר לנושא הדיון, וישיב לשאלות שיופנו אליו על ידי חברי הוועדה כמיטב יכולתו, אלא אם כן חלים על המידע הסייגים הקבועים בסעיף 21(ב) לחוק-יסוד: הכנסת³ או לפי סעיף 42(א) לחוק-יסוד: הממשלה⁴.

(ג) זומן עובד ציבור לוועדה בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה, יחולו הוראות אלה:

(1) לא התייצב במועד ובמקום שקבעה הוועדה בלא הסכמה בכתב ומראש מיושב ראש הוועדה, יעמידו הגורם המוסמך לכך לדין משמעתי לאחר שקיבל הודעה בעניין זה מיושב ראש הוועדה;

(2) ראה יושב ראש הוועדה כי מטעמים מיוחדים שיירשמו ישנו צורך ממשי בהבאת עובד הציבור והוראות פסקה (1) אינן מספקות בנסיבות העניין, רשאי הוא לצוות על הבאתו, בדרך שתיקבע בתקנון הכנסת;

(3) חבר ועדה רשאי לשאול את עובד הציבור שאלות, ועל עובד הציבור חלה חובה להשיב לשאלות שנשאל, אלא אם כן קיבל אישור מיושב ראש הוועדה שלא להשיב לשאלה;

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.
⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

(4) לא השיב עובד ציבור לשאלה מבלי שקיבל לכך אישור מיושב ראש הוועדה כאמור בפסקה (3), יעמידו הגורם המוסמך לכך לדין משמעותי לאחר שקיבל הודעה בעניין זה מיושב ראש הוועדה;

(5) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ובהתאם להוראות שייקבעו בתקנון הכנסת, רשאי להופיע בוועדה, במקום מי שזומן, השר הנוגע בדבר או ראש הגוף שהמוזמן פועל בשירותו, והוא יודיע על כך לוועדה לפני הדיון, כאמור בסעיף 21(ב) לחוק-יסוד: הכנסת; החליט השר או ראש הגוף כאמור, יחולו עליו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)(3);

(6) יושב ראש הכנסת רשאי, לבקשת עובד ציבור שיושב ראש ועדה מסר הודעה בעניין העמדתו לדין משמעותי, לבטל את הודעת יושב ראש הוועדה, אם מצא כי בנסיבות העניין, מטעמים שיירשמו, צודק ונכון לעשות כן;

(7) הגורם המוסמך על העמדה לדין של עובד הציבור יודיע ליושב ראש הוועדה הנוגע בדבר וליושב ראש הכנסת על העמדה לדין של עובד הציבור לפי סעיף זה ועל תוצאות ההליך, והכנסת תפרסם פרטים בעניין זה באתר באינטרנט שלה.

דברי הסבר

הכנסת היא הרשות המחוקקת של מדינת ישראל. בין תפקידיה, ובמסגרת האיזונים והבלמים הנהוגים בדמוקרטיה המודרנית, אמונה הכנסת גם על פיקוח אחר הרשות המבצעת. לשם מילוי תפקיד זה, העניקו חוק-יסוד: הכנסת וחוק-יסוד: הממשלה לוועדות הכנסת את הסמכות לזמן כל נושא משרה או ממלא משרה בשירות הציבורי לשם מסירת מידע לוועדה. כיום קובע תקנון הכנסת הוראות על התייצבות בפני הוועדה ומסירת המידע הנדרש לה, אולם חוקי היסוד, חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 ותקנון הכנסת, אינם קובעים במישרין כל סנקציה על אי-התייצבותו של משרת הציבור בפני הוועדות,

באופן אשר מקשות על ביצוע תפקידיהן ופוגעות במעמדה ובכבודה של הכנסת.

מטרת הצעת החוק היא מילוי החלל במצב החוקי הקיים. הצעת החוק מצהירה בתחילה על חובתו של כל עובד ציבור להתייצב לדיונים של ועדות הכנסת, אם זומן כדין, ולספק לוועדה מידע, מסמכים ודוחות בתחום סמכותו. הסדר זה זהה להסדר הקיים כיום בסעיף 123 לתקנון הכנסת. אי-היענות לזימון מן המניין של עובד ציבור אינה גוררת עמה כל סנקציה.

ואולם, לפי ההצעה, ועדה רשאית לדרוש התייצבות מיוחדת של עובד הציבור, על ידי זימונו בהחלטה שניתנה ברוב חבריה (להבדיל מרוב הנוכחים בישיבה). פעלה ועדה בדרך זו, אי-התייצבותו של עובד הציבור תגרור עמה העמדה לדין משמעתי בידי הגורם המוסמך לכך.

בנוסף, חובתו של עובד הציבור לא תמה עם התייצבותו בוועדה של הכנסת. על מנת שפיקוח הכנסת על עבודת הממשלה יהא יעיל, על עובד הציבור לענות כמיטב יכולתו לשאלות המופנות אליו מחברי הוועדה. לא עשה כן, ולא קיבל אישור לכך מיושב ראש הוועדה, הצעת החוק קובעת כי יושב ראש הוועדה רשאי לפנות לגורם המוסמך לכך לשם העמדתו לדין משמעתי.

כן מוצע כי יושב ראש הכנסת – בהיותו הגורם שאמון על כבוד הכנסת – יהא רשאי, לבקשת עובד ציבור שהוגשה בעניינו הודעה על העמדתו לדין משמעתי, לעיין מחדש בהחלטת יושב ראש הוועדה ולהורות על ביטולה, בנסיבות המצדיקות התערבות כאמור. עילות אפשריות המתאימות להתערבותו של יושב ראש הכנסת עשויות להיות התייצבותו של עובד הציבור בדיון העוקב בוועדה של הכנסת, המלצה מטעם הוועדה, טעמים אישיים לאי-התייצבותו, הגבלת הגעתו על ידי הממונה עליו ועוד.

לשם פיקוח ציבורי אחר יישום סנקציה זו, תפרסם הכנסת באתר האינטרנט שלה הודעה על החלטות בענייני משמעת שהתקבלו לפי חוק זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשפ"ד (22.07.2024)